МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ
**ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР**
Ж.Самбуугийн гудамж 18, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо,
Улаанбаатар хот, 15160, Утас 70191087 Факс: (976) 70191087
Цахим шуудан: info@police.gov.mn
Цахим хуудас: www.police.gov.mn

2025.04.29 № 01/560
танай _____ -ны № _____ -т

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ГИШҮҮН Я.ЦЭЛМЭН ТАНАА

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тухай

Таны энэ оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08/05 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжийн хүрээнд цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний талаар танилцуулж байна. Үүнд:

Үйл ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан бодлогын шинэтгэлийг хэрэгжүүлэхдээ Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний “Зөвлөмж”-ийн заалт бүрт ач холбогдол өгч, хэрэгжилтийг бүрэн хангах удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч байна.

Тухайлбал, Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагаас 2025 онд “Хамтдаа хөгжье” уриалгыг дэвшүүлж, тэргүүлэх 7 чиглэлийг тодорхойлсны дотор хүн төвтэй, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, дээдлэх, хүндэтгэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хуульч ажиллагааг эрхэмлэх, хүний нөөцийн ил тод, оновчтой, чадамжид суурилсан бодлогыг хэрэгжүүлж, алба хаагчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хөтөлбөрийн агуулга, чанар, үр дүнг сайжруулах эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах агуулгын хүрээнд дээрх зорилтыг дэвшүүлсэн.

Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санал, зөвлөмжийн дагуу Цагдаагийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам буюу цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын хийдэл, давхардал, зөрчлийг арилгах, Мерандагийн анхааруулга, Мендезийн зарчим зэрэг хүний эрхийн суурь зарчим, хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбоотой шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж, “Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц” зэрэг олон улсын гэрээ, хууль сахиулах үйл ажиллагааны олон улсын жишиг зарчмуудыг тусган, өмнө хэрэглэж байсан 9 бүлэг, 267 журмыг 9 бүлэг, 182 болгон шинэчлэн баталж, 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдүүлж байна.

Мөн хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн алба хаагчийн “Ёс зүйн дүрэм”, “Сахилгын дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж, 2024 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/194 дүгээр тушаалаар баталсан.

Энэ хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны А/367 дугаар тушаалаар “Уулзалт, мэдүүлгийн хэсгийн үйл ажиллагаа (код-324) журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, баталсан. Уг журамд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах, өрөөний талбай, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг, хана тааз, сандал, ширээ, техник хэрэгслийн тоо, хэмжээ, стандарт үзүүлэлт, дууны, дуу-дүрсний бичлэг хийж 6-12 сар хадгалах (MNS 6423:2019) стандартыг хангасан төхөөрөмжөөр

тоноглох, тусгай хэрэгцээтэй хүнтэй уулзах, мэдүүлэг авах нөхцөлийг хангаж, (MNS 6055:2009) стандартыг хэрэгжүүлэхээр 22 төрлийн заалтыг тусгаж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Улсын ерөнхий прокурорын баталсан журам, холбогдох эрх зүйн актын хүрээнд “Эрүү шүүлт тулгах” гэмт хэргийг Авлигатай тэмцэх газар шалгахаар харьяаллыг тогтоосон хэдий ч энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн байгууллагаас төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулж ирсэн.

Хүний эрхийг хангах, эрүү шүүлттэй холбоотой гэмт хэрэг, зөрчилд алба хаагчид холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Олон Улс, төрийн болон төрийн бус, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран алба хаагчдын хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлж, хүний эрхийг хүндэтгэх, хүнлэг ёс зүйтэй хандлагыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ харилцааны ур чадвар, сурган заах болон сэтгэлзүйн арга зүйг давхар эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн сургалтуудыг зохион байгуулж ажилласнаар энэ оны эхний 4 сарын байдлаар Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.9 дүгээр зүйлийн 1, 21.2 дугаар зүйлийн 1, 21.12 дугаар зүйлийн 1, 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдсан алба хаагч бүртгэгдээгүй нь зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний үр дүн гэж дүгнэж байна.

Цагдаагийн байгууллагаас алба хаагчийн үйл ажиллагааг хүний эрхийг дээдэлсэн, мэдрэмжтэй, хуульч байдлыг хангахад чиглүүлж, Олон Улсын гэрээ, дүрэмд нийцүүлэн байгууллагын үйл ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байгааг танилцуулъя.

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг заалт бүрээр гарган хавсаргав.

Хавсралт 24 хуудастай.

Цагдаагийн ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, дотоодын цэргийн командлагч
Төмөрбаатар Сүхболд
2025.04.29 16:18